

수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 일부개정법률안 (허영의원 대표발의)

의안 번호	17539
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 허영·이해식·박용갑
김영환·서삼석·장철민
진성준·위성곤·소병훈
김태선·김영진·김준혁
이재관·문진석·박상혁
최혁진·박정의원
(17인)

제안이유

현행법에 따라 조성된 정원은 국민의 주목을 받으면서 휴식과 여가의 장소를 제공할 뿐만 아니라 자연과 역사가 결합된 문화 기반으로 다양한 산업을 창출하고 있음. 나아가 해외에서 우리나라의 전통과 문화를 전파하는 역할을 수행하고 있음. 이에 따라 정원을 기반으로 하는 문화·산업 육성 수요가 높은 상황임. 그러나 정원산업 진흥과 정원문화 활성화를 위한 전문기관의 설치·운영 근거와 해외에서 조성한 한국정원의 관리실태 점검 등에 관한 사항이 부재한 상황임. 또한 국가정원의 범위, 정원지원센터의 운영 주체 및 업무 범위 등의 규정이 변화된 정책 현장에 부합하지 않아 개선할 필요가 있음.

주요내용

- 가. 국가정원의 범위에 제18조의3제2항에 따라 국가정원으로 지정된 지방정원을 추가하고, 국가정원의 운영 및 지방정원 조성 등에 필요한 지방자치단체의 장의 예산지원 근거를 마련함(안 제4조 및 제18조의3).
- 나. 정원의 품질 및 운영·관리 평가의 주체를 국가에서 산림청장으로 명확히 하여 정책 현장에 부합하도록 개선함(안 제18조의7).
- 다. 산림청장은 정원산업 진흥 및 정원문화 활성화를 위해 국립정원문화원과 국립정원소재센터를 각각 설치·운영하고, 쾌적한 생활환경 제공 및 정원을 활용한 생태·문화·공동체 가치 실현을 위한 정원도시 육성계획을 수립·시행하도록 함(안 제18조의9).
- 라. 해외에 한국정원을 조성하려는 경우 조성목적·규모·관리계획 등에 대해 미리 산림청장에게 통보하고 조성된 한국정원에 대해서는 정기적으로 관리실태를 점검하도록 함(안 제18조의13).
- 마. 정원지원센터 설립·운영 주체를 산림청장에서 지방자치단체의 장까지 확대하고 지원센터의 업무에 정원문화를 추가함(안 제18조의15).
- 바. 정원 등 사업의 효과적 추진을 위하여 산림청장의 권한을 국립수목원장에서 소속기관의 장까지 권한위임 범위를 확대함(안 제23조).

수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 일부개정법률안

수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제1호 중 “조성·운영하는”을 “조성·운영하거나 제18조의3 제2항에 따라 국가정원으로 지정된”으로 한다.

제18조의3제2항 중 “제4조제2항제1호에도 불구하고 지방정원”을 “지방정원”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “산림청장”을 “산림청장 또는 지방자치단체의 장”으로, “지방자치단체와 공동체가 지방정원 및 공동체정원”을 “지방정원·공동체정원 및 생활정원”으로 한다.

제18조의7제1항부터 제3항까지 중 “국가는”을 각각 “산림청장은”으로 한다.

제18조의9제2항 중 “진흥사업의”를 “제1항에 따른 진흥사업의”로, “필요한 경우”를 “필요한 경우 다음 각 호의 전문기관을 설치·운영하거나”로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

1. 국립정원소재센터: 정원소재 개발·육성 등 농림축산식품부령으로 정하는 정원산업 진흥에 관한 사업 지원
2. 국립정원문화원: 정원분야의 전문인력 양성 등 농림축산식품부령

으로 정하는 정원문화 활성화에 관한 사업 지원

④ 산림청장 또는 지방자치단체의 장은 도시공간에 정원을 조성하여 생활환경을 쾌적하게 하고 정원을 활용한 생태·문화·공동체적 가치를 실현하기 위한 도시(이하 “정원도시”라 한다)를 육성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정원도시 육성계획을 수립·시행할 수 있다.

제18조의13의 제목 “(국제교류 및 해외시장 진출 활성화)”를 “(국제교류 및 해외시장 진출 활성화 등)”으로 하고, 같은 조 제2항을 제6항으로 하며, 같은 조에 제2항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항(중전의 제2항) 중 “필요한”을 “필요한 사항과 제3항에 따른 관리실태 점검 등에 필요한”으로 한다.

② 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장(이하 이 조에서 “한국정원 조성기관의 장”이라 한다)은 해외 국가와의 교류 및 우호증진 등을 위하여 해외에 정원을 조성하려는 경우에는 조성목적과 정원규모, 관리계획 등에 대하여 농림축산식품부령에서 정하는 바에 따라 미리 산림청장에게 알려야 한다.

③ 산림청장 및 한국정원 조성기관의 장은 제2항에 따라 해외에 조성된 정원에 대하여 정기적으로 관리실태를 점검하여야 한다.

④ 산림청장은 제3항에 따른 점검결과에 따라 한국정원 조성기관의 장에게 한국정원의 유지·보수 등 필요한 조치를 권고할 수 있다.

⑤ 산림청장 및 한국정원 조성기관의 장은 제3항에 따른 관리실태

점검을 대통령령으로 정하는 관계 전문기관에 위탁할 수 있다.

제18조의15제1항 중 “산림청장은 정원산업 진흥”을 “산림청장 또는 지방자치단체의 장은 정원산업 진흥 및 정원문화 활성화”로 하고, 같은 조 제2항제3호 중 “정원산업”을 “정원산업 및 정원문화”로 하며, 같은 항 제4호 중 “진흥”을 “진흥 및 정원문화 활성화”로 한다.

제23조제1항 중 “국립수목원장”을 “소속기관의 장”으로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(수목원 및 정원의 구분) ① (생략) ② 정원은 조성·운영 주체, 기능 및 주체에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 국가정원: 국가가 <u>조성·운영하는</u> 정원 2. ~ 6. (생략) ③ (생략)	제4조(수목원 및 정원의 구분) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----. 1. ----- <u>조성·운영하거나 제18조의3제2항에 따라 국가정원으로 지정된</u> ----- 2. ~ 6. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제18조의3(국가정원의 지정 등) ① (생략) ② 산림청장은 <u>제4조제2항제1호에도 불구하고 지방정원의</u> 면적, 시설의 종류, 구성요소 및 운영실적 등이 대통령령으로 정하는 국가정원의 지정요건에 적합한 경우에는 관할 시·도지사의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 국가정원으로 지정하여 관리할 수 있다. ③ (생략) ④ <u>산림청장은</u> 제2항에 따라	제18조의3(국가정원의 지정 등) ① (현행과 같음) ② ----- <u>지방정원</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. ③ (현행과 같음) ④ <u>산림청장 또는 지방자치단</u>

지정된 국가정원을 운영하거나, 지방자치단체와 공동체가 지방정원 및 공동체정원을 조성하려는 경우 필요한 예산을 지원할 수 있다.

⑤ (생략)

제18조의7(정원의 품질 및 운영·관리 평가) ① 국가는 등록된 정원의 품질 및 운영·관리에 관한 평가를 실시할 수 있다.

② 국가는 제1항에 따른 평가 결과에 따라 정원별로 예산 등의 지원을 달리 할 수 있다.

③ 국가는 제1항에 따른 평가 업무를 농림축산식품부령으로 정하는 전문기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

④ (생략)

제18조의9(진흥사업의 추진 등)

① (생략)

② 산림청장은 진흥사업의 효율적인 시행을 위하여 필요한 경우 대통령령으로 정하는 관계 전문기관 등에 진흥사업을 위탁할 수 있다.

체의 장-----

----지방정원·공동체정원 및 생활정원-----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제18조의7(정원의 품질 및 운영·관리 평가) ① 산림청장은-----

-----.

② 산림청장은-----

-----.

③ 산림청장은-----

-----.

④ (현행과 같음)

제18조의9(진흥사업의 추진 등)

① (현행과 같음)

② -----제1항에 따른 진흥사업의-----필요한 경우 다음 각 호의 전문기관을 설치·운영하거나-----
-----.

<신 설>

<신 설>

③ (생 략)

<신 설>

제18조의13(국제교류 및 해외시
장 진출 활성화) ① (생 략)

<신 설>

1. 국립정원소재센터: 정원소재
개발·육성 등 농림축산식품
부령으로 정하는 정원산업
진흥에 관한 사업 지원

2. 국립정원문화원: 정원분야의
전문인력 양성 등 농림축산
식품부령으로 정하는 정원문
화 활성화에 관한 사업 지원

③ (현행과 같음)

④ 산림청장 또는 지방자치단
체의 장은 도시공간에 정원을
조성하여 생활환경을 쾌적하게
하고 정원을 활용한 생태·문
화·공동체적 가치를 실현하기
위한 도시(이하 “정원도시”라
한다)를 육성하기 위하여 대통
령령으로 정하는 바에 따라 정
원도시 육성계획을 수립·시행
할 수 있다.

제18조의13(국제교류 및 해외시
장 진출 활성화 등) ① (현행
과 같음)

② 중앙행정기관의 장 또는 지
방자치단체의 장(이하 이 조에
서 “한국정원 조성기관의 장”
이라 한다)은 해외 국가와의

<신 설>

교류 및 우호증진 등을 위하여
해외에 정원을 조성하려는 경
우에는 조성목적과 정원규모,
관리계획 등에 대하여 농림축
산식품부령에서 정하는 바에
따라 미리 산림청장에게 알려
야 한다.

<신 설>

③ 산림청장 및 한국정원 조성
기관의 장은 제2항에 따라 해
외에 조성된 정원에 대하여 정
기적으로 관리실태를 점검하여
야 한다.

<신 설>

④ 산림청장은 제3항에 따른
점검결과에 따라 한국정원 조
성기관의 장에게 한국정원의
유지·보수 등 필요한 조치를
권고할 수 있다.

② 제1항에 따른 지원의 대상,
범위, 방법 및 절차 등에 필요
한 사항은 대통령령으로 정한
다.

⑤ 산림청장 및 한국정원 조성
기관의 장은 제3항에 따른 관
리실태 점검을 대통령령으로
정하는 관계 전문기관에 위탁
할 수 있다.

⑥ -----필요
-----필요
한 사항과 제3항에 따른 관리
실태 점검 등에 필요한-----.

제18조의15(정원지원센터의 설치·운영) ① <u>산림청장은 정원산업 진흥에 필요한 업무를 지원하기 위하여 정원지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.</u> ② 지원센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1.·2. (생략) 3. <u>정원산업에 대한 자료수집·보존·전시</u> 4. 그 밖에 정원산업 <u>진흥</u> 지원을 위하여 필요한 사항 ③·④ (생략) 제23조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 산림청장의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 <u>국립수목원장</u>에게 위임할 수 있다. ② (생략)	제18조의15(정원지원센터의 설치·운영) ① <u>산림청장 또는 지방자치단체의 장은 정원산업 진흥 및 정원문화 활성화</u>----- ----- -----. ② ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. <u>정원산업 및 정원문화</u>----- ----- 4. -----<u>진흥 및 정원문화 활성화</u>----- ③·④ (현행과 같음) 제23조(권한의 위임·위탁) ① - ----- ----- ----- -----<u>소속기관의 장</u>----- -----. ② (현행과 같음)
--	--